

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3474/2531

นางเฮียงคิ่น แซ่ตั้ง
วัดบางขวาง
นางยี่เตย บัตติ

โจทก์
โจทก์ร่วม
ล.

ป.พ.พ. มาตรา 477, มาตรา 545, มาตรา 549, มาตรา 564

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 148

โจทก์ฟ้องว่าขับไล่จำเลยโดยอาศัยสัญญาเช่าอาคารระหว่างโจทก์กับวัดบางขวาง ฉบับลงวันที่ 25 กันยายน 2525 เป็นหลักแห่งข้อหา ส่วนคดีก่อนซึ่งถึงที่สุดไปแล้ว โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยโดยอาศัยเหตุจากสัญญาเช่าอาคารระหว่างโจทก์กับวัดบางขวาง ฉบับลงวันที่ 29 สิงหาคม 2522 จึงเป็นคนละเหตุแม้จะเป็นประเด็นอย่างเดียวกันก็ไม่ใช่ฟ้องซ้ำกับคดีก่อน

แม้โจทก์เป็นผู้เช่าไม่เคยเข้าครอบครองตึกแถวพิพาทแต่โจทก์มีคำขอให้ศาลเรียกวัดบางขวางเข้าเป็นโจทก์ร่วมมาพร้อมกับคำฟ้องของโจทก์และวัดบางขวางซึ่งเป็นเจ้าของตึกแถวพิพาทร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมในภายหลัง โดยถือเอาคำฟ้องเดิมของโจทก์ทั้งหมดเป็นคำฟ้องของตนหรือเป็นคำฟ้องส่วนหนึ่งของโจทก์ร่วม เมื่อศาลอนุญาตแล้ว โจทก์และโจทก์ร่วมจึงมีอำนาจฟ้องดำเนินคดีกับจำเลยได้

จำเลยเข้าอยู่อาศัยในตึกแถวพิพาทโดยเช่าช่วงจาก ล. เมื่อครบกำหนดตามสัญญาเช่า สิทธิการเช่าระงับไป สิทธิการเช่าช่วงย่อมระงับตามไปด้วย

โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยและบริวารออกจากตึกแถวพิพาทซึ่งโจทก์เช่าจากวัดบางขวางตามหนังสือสัญญาเช่าท้ายฟ้อง และเรียกค่าเสียหาย

ก่อนจำเลยยื่นคำให้การ โจทก์ขอให้เรียกวัดบางขวางเข้าเป็นโจทก์ร่วม

โจทก์ร่วมยื่นคำร้องว่า ตึกแถวพิพาทเป็นของโจทก์ร่วม เดิมให้นางลิ้ม ตั้งยะฤทธิ์เช่า นางลิ้มให้จำเลยเช่าช่วงมีกำหนด ๑ ปี ครบกำหนดแล้วจำเลยไม่ยอมขนย้ายออก ต่อมานางลิ้มโอนสิทธิการเช่าให้แก่โจทก์ โจทก์ทำสัญญาเช่ากับโจทก์ร่วมและบอกกล่าวให้จำเลยออกจากตึกแถวพิพาทแล้ว แต่จำเลยเพิกเฉยโจทก์ร่วมอาจถูกโจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหาย จึงขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยให้การว่า โจทก์ร่วมไม่มีสิทธิให้ความยินยอมให้โจทก์ดำเนินคดีกับจำเลย และเข้ามาในคดีหลังจากจำเลยยื่นคำให้การทำให้จำเลยเสียเปรียบ จำเลยเช่าตึกแถวพิพาทจากนางลิ้มมากกว่า ๑๐ ปี โจทก์ทำสัญญากับโจทก์ร่วมภายหลังโจทก์ร่วมไม่ได้มอบอำนาจให้โจทก์ฟ้องและโจทก์ไม่เคยครอบครองตึกแถวพิพาท

จึงไม่มีอำนาจฟ้อง คดีนี้เป็นฟ้องซ้ำกับคดีหมายเลขแดงที่ ๓๒๓ - ๓๒๔/๒๕๒๓ ของศาลชั้นต้น โจทก์เสียหายไม่เกินเดือนละ ๘๐ บาท

ระหว่างพิจารณาคู่ความแถลงไม่พอใจสืบพยานบุคคล ขอให้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยตามพยานเอกสารที่โจทก์และโจทก์ร่วมอ้าง และรับกันว่าโจทก์ได้รับค่าเสียหายเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกไปจากตึกแถวพิพาทให้ส่งมอบตึกแถวพิพาทแก่โจทก์ และให้ใช้ค่าเสียหาย

แก่โจทก์เป็นรายเดือน เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยและ
บริวารจะออกจากตึกแถวพิพาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์และโจทก์ร่วม

โจทก์และโจทก์ร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์และโจทก์ร่วมว่า
ฟ้องโจทก์คดีนี้เป็นฟ้องซ้ำกับฟ้องคดีก่อนหรือไม่

ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์ฟ้องคดีนี้โดยอาศัยสัญญาเช่าระหว่างโจทก์ซึ่งเป็นผู้เช่า
ตึกวัดบางขวางซึ่งเป็นผู้ให้เช่าตามสัญญาอาคารฉบับลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๒๕
เอกสารหมายเลข ๑ เป็นหลักแห่งข้อหาของโจทก์ให้บังคับขับไล่จำเลย ส่วนคดีก่อนซึ่ง
ถึงที่สุดแล้ว โจทก์ฟ้องโดยอาศัยเหตุจากสัญญาเช่าอาคารระหว่างโจทก์ซึ่งเป็นผู้เช่า
กับวัดบางขวางซึ่งเป็นผู้ให้เช่า ตามสัญญาเช่าอาคารฉบับลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๒๒
จึงเป็นคนละเหตุแม้จะเป็นประเด็นอย่างเดียวกันก็ไม่ใช่ฟ้องซ้ำกับคดีก่อน ปัญหา
ต่อไปที่ต้องวินิจฉัยมีว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่เห็นว่าแม้โจทก์เป็นผู้เช่ายังไม่เคย
เข้าครอบครองตึกแถวพิพาทเลย แต่โจทก์ก็มีคำขอให้ศาลเรียกวัดบางขวางเข้าเป็น
โจทก์ร่วมมาพร้อมกับคำฟ้องของโจทก์ และวัดบางขวางซึ่งเป็นเจ้าของตึกแถว
พิพาทร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมในภายหลัง โดยถือเอาคำฟ้องเดิมของโจทก์ทั้งหมด
เป็นคำฟ้องของตนหรือเป็นคำฟ้องส่วนหนึ่งของโจทก์ร่วม เมื่อศาลอนุญาตแล้ว
โจทก์และโจทก์ร่วมจึงมีอำนาจฟ้องดำเนินคดีกับจำเลยได้ ตามนัยคำพิพากษาฎีกาที่
๑๑๙๐/๒๕๑๘ ระหว่างบริษัททรง จำกัด โจทก์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
โจทก์ร่วม นายมงคล มหิกิจไพศาล จำเลย และคำพิพากษา ฎีกาที่

๓๐๒/๒๕๓๐ ระหว่างนางสมจิตร ศิริสะอาด โจทก์ นางสาวอำภา ขัตติตยาพงษ์ที่ ๑ กับพวกรวม ๖ คน จำเลย ปราบกฏข้อเท็จจริงว่า จำเลยเข้าอยู่อาศัยในตึกพิพาทโดยเช่าช่วงจากนางลิ้ม ตั้งยะฤทธิ เมื่อครบกำหนดตามสัญญาเช่าแล้ว สิทธิการเช่าจะรับไป สิทธิในการเช่าช่วงย่อมจะรับตามไปด้วย

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(เจริญ นิลเอสงฆ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทรศักดิ์)

ศาลจังหวัดนนทบุรี - นายศรีศักดิ์ อินทรกำแหง

ศาลอุทธรณ์ - นายชูศักดิ์ บัณฑิตกุล

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ